

شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

تفاهم نامه آزمون نفوذ و ارزیابی امنیتی

شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا

و

شرکت امن افزار گستر شریف

شماره قرارداد: LFL-140207-19

تاریخ انعقاد قرارداد: ۱۴۰۲/۰۷/۱۵

شرکت امن افزار گستر شریف
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۴



کد پستی: ۱۴۵۹۹۵۸۴۱

دورنگار: ۰۲۱-۶۶۰۹۰۲۹۹

تلفن: ۰۲۱-۶۱۹۷۵۵۰۰

دفتر پرورش: تهران، طرشت، ضلع جنوب غربی تقاطع بلوار صالحی و بلوار اکبری، ساختمان فناوران شریف، طبقه ۹ واحد ۲-۹۰۱

کد پستی: ۹۱۸۸۹۹۵۴۳۱

دورنگار: ۰۵۱۳۸۹۳۹۴۱۷

تلفن: ۰۵۱۳۸۹۳۹۴۳۰

دفتر شرق کشور: مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز ۱۲ پلاک ۳۷

تفاهم نامه آزمون نفوذ و ارزیابی امنیتی

ماده ۱. طرفین قرارداد:

الف) شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا ثبت شده به شماره ۵۴۰۶۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۰۷۵۴۷ به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی یکم، پلاک یک، طبقه پنجم، شرکت تارا و شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۲۰۰۰۴۳ به نمایندگی آقای سیدحامد قنادپور به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای هادی قانعی رضای مقدم به سمت نایب رئیس هیئت مدیره که از این پس در این قرارداد به اختصار "تارا" نامیده می شود از یک طرف و

ب) شرکت امن افزار گستر شریف ثبت شده به شماره ۱۹۱۵۳۴ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۵۰۰۴ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۴۵۷۶۳۷۶۷ به نمایندگی آقایان هاشم حبیبی به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و میرمجید نوابی سهی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نشانی: تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب الهی، کوچه قاسمی، پلاک ۳۷، طبقه ۵ شماره تلفن ۰۲۱-۴۳۶۵۲۰۰۰ که از این پس در این قرارداد به اختصار "مجری" نامیده می شود، از سوی دیگر و مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی و مفاد آن به شرح زیر که برای طرفین لازم الاجرا می باشد منعقد و امضا گردید.

ماده ۲. موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از:

۲-۱- انجام آزمون نفوذ و ارزیابی امنیتی برای حداقل ۱۰ سامانه نرم افزاری در سال

۲-۲- ارزیابی امنیتی اپلیکیشن اندروید

۲-۳- ارزیابی امنیتی اپلیکیشن IOS

تبصره یک: بر اساس نیاز کارفرما امکان افزایش تعداد سامانه ها جهت ارزیابی وجود دارد.

تبصره دو: هرگونه تغییر مورد درخواست طرفین در قرارداد با اعلام رسمی و ذکر دلایل لازم توسط طرف مقابل، بررسی شده و در صورت توافق مراتب با تنظیم الحاقیه ای فیما بین کارفرما و شرکت قابل انجام خواهد بود.

تبصره سه: کلیه موضوعات مربوط به قرارداد، نتایج، صورتجلسه ها و اسناد و مدارک موضوعه، محرمانه تلقی گردیده و شرکت متعهد به عدم افشای اسرار کارفرما بوده و موظف به امضای جداگانه قرارداد محرمانگی که جزء لاینفک این قرارداد نیز بوده، می باشد.

شرکت امن افزار گستر شریف
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۴



تفاهم نامه آزمون نفوذ و ارزیابی امنیتی

ماده ۳. مدت قرارداد

مدت زمان این قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت یکسال می باشد.

ماده ۴. مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

حق الزحمه ای انجام فعالیت های موضوع قرارداد که در ماده ۲ این قرارداد درج گردیده است به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	شرح خدمت	تعداد	مبلغ واحد (به ریال)	جمع کل
۱	ارزیابی امنیتی وب اپلیکیشن به صورت جعبه سیاه	۱۰	۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	ارزیابی امنیتی موبایل اپلیکیشن به صورت جعبه سیاه	۱۰	۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
	جمع کل (ریال)			۷.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۴-۱- در صورت ثبت نام طرف قرارداد در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، به رقم نهایی هر یک از صورتحساب های مجری (مبلغ خالص)، مالیات بر ارزش افزوده بر اساس درصد مربوطه محاسبه و افزوده می گردد و طرف قرارداد موظف است کلیه مدارک ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده را به ضمیمه صورتحساب ها به کارفرما ارائه نماید.

۴-۲- مجری موظف است پس از انجام هر ارزیابی امنیتی و ارائه گزارش مربوطه اقدام به ارسال صورت حساب مربوطه نماید.

۴-۳- مبالغ جدول فوق در سال ۱۴۰۳ شامل افزایش نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی می گردد.

ماده ۵. کسورات، مالیات و تضامین

۵-۱- از کلیه پرداخت های قرارداد ۱۰٪ (ده درصد) به عنوان سپرده بیمه تامین اجتماعی کارکنان مجری رأساً توسط کارفرما کسر و پس از ارائه مفاد حساب قطعی بیمه مربوط به این قرارداد، مبلغ فوق به همراه آخرین صورت وضعیت به مجری مسترد می گردد.

۵-۲- مجری موظف است همزمان با امضا قرارداد یک فقره چک صیادی به مبلغ ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در وجه کارفرما صادر و به عنوان تضمین انجام تعهدات به کارفرما تسلیم نماید و کارفرما در صورت ورود هر گونه خسارت ناشی از قصور در انجام تعهدات مجری، حق دارد از محل تضمین مازوده، مطالبات خسارت وارده را طبق تشخیص کارشناسان خود محاسبه و جبران نماید. این تضمین پس از انجام کل موضوع قرارداد و اتمام مدت

تفاهم نامه آزمون نفوذ و ارزیابی امنیتی

اقدامات لازم برای جلوگیری از تکثیر و یا افشاء تمامی یا جزیی از آنها را با کمال دقت به عمل آورد. این تعهد حتی پس از پایان مدت قرارداد و اتمام همکاری‌های فی‌مابین نیز به عهده مجری باقی خواهد ماند.

ماده ۱۱. حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه با اجرای مفاد این قرارداد و یا تفسیر و تعبیر هر یک از مفاد آن، طرفین مکلف هستند ابتدا از طریق مذاکره موضوع اختلاف را حل و فصل نمایند. در غیر این صورت موضوع در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار طرفین (از هر طرف یک نماینده)، ناظر قرارداد و یک نفر سرداور مرضی‌الطرفین، مطرح و بررسی می‌گردد.

ماده ۱۲. نشانی طرفین

نشانی طرفین همان است که در صدر این قرارداد تعیین شده است که در صورت نیاز هر گاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهند باید حداقل ظرف مدت ۱۰ روز قبل از تاریخ تغییر نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعلام نمایند، در غیر این صورت نشانی‌های مندرج در این قرارداد جهت ابلاغ و ارسال کلیه مکاتبات و اوراق ملاک عمل و معتبر خواهد بود.

ماده ۱۳. فسخ قرارداد

کارفرما می‌تواند در هر یک از موارد زیر، بدون اخطار قبلی و به صورت یک‌طرفه قرارداد را فسخ و تنها موضوع را به مجری ابلاغ کتبی نماید.

۱-۱۳- اثبات نقض مفاد ماده ۷ و ۹ قرارداد

۲-۱۳- ورشکستگی به تقصیر یا انحلال مجری

۳-۱۳- تداوم شرایط قهری برای مجری بیش از سه ماه اعم از مداوم یا متناوب

تبصره پنجم: در صورتی که دلایل فسخ یکی از بندهای ۱۳-۱ الی ۱۳-۳ باشد کارفرما می‌تواند خسارت وارده به خود را راساً از محل مطالبات، تضمینات و سایر دارایی‌ها و اموال مجری نزد خود وصول نماید. تشخیص خسارت بر اساس توافق طرفین بوده و در صورت عدم حصول توافق بر اساس نظر کمیته موضوع ماده ۱۱ عمل خواهد شد.

شرکت امن افزار گستر شریف
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۴



تفاهم نامه آزمون نفوذ و ارزیابی امنیتی

ماده ۱۴. تعذر (فورس ماژور)

در صورت بروز هرگونه تأخیر در انجام تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد خارج از حیطه اراده و اختیار طرفین به سبب وقوع فورس ماژور از قبیل سیل، زلزله، طوفان، جنگ و غیره، عدم انجام تعهدات طرفین در این قرارداد که متأثر از حالت فوق است تخلف محسوب نگردیده و انجام آنها موقتاً به حال تعلیق درآمده و پس از رفع این شرایط مجدداً جاری خواهد بود. طرفی که مشمول فورس ماژور شده است باید فوراً و کتباً طرف دیگر را از این شرایط مطلع نماید. لیکن آن بخش از شرایط و مفاد این قرارداد که تحت تأثیر شرایط فورس ماژور قرار نگرفته اند کاملاً نافذ باقی می ماند و انجام تعهدات مربوط به آنها الزامی خواهد بود و در صورتی که شرایط فورس ماژور برای مجری بیش از سه ماه به طول انجامد، کارفرما مختار است تا نسبت به فسخ قرارداد حاضر به صلاحدید خود و به طور یکجانبه رأساً اقدام نماید و مجری حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این موارد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۱۵. نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۵ ماده، ۵ تبصره و در دو نسخه تنظیم و امضا و بین طرفین مبادله گردید که کلیه نسخ آن در حکم واحد و دارای اعتبار یکسان می باشند. صورت جلسه کلیه توافقاتی بعدی پیوست این قرارداد خواهند شد و اجرای مفاد آنها به عنوان پیوست این قرارداد، برای دو طرف قرارداد الزامی خواهد بود. طرفین این قرارداد با امضاء آن اعلام و اقرار نمودند که هرگونه توافق قبلی در حوزه این قرارداد اعم از کتبی و شفاهی را کان لم یکن تلقی نموده و مفاد این قرارداد را جایگزین آن نمایند.

شرکت امن افزار گستر شریف

شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا

میرمجید نوابی سهلی	هاشم حبیبی	سید حامد قنادپور	هادی قانع رضایی
نایب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مقدم
			نایب رئیس هیئت مدیره
			سهامی خاص
			شماره ثبت: ۴۰۶۶۴

شرکت امن افزار گستر شریف
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۹۱۵۳۴

